

《【문제2】 소송고지에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송고지의 의의, 요건, 절차 및 방식, 효력

I. 소송고지의 의의

- 소송고지란 소송계속 중 당사자가 그 소송에 참가할 수 있는 제3자에 대하여 소송계속의 사실을 법정의 방식에 따라 통지하는 것을 말한다.("민사소송법 제84조") 이는 고지자에게는 보조참가를 할 수 있는 자를 소송에 끌어들여 장래의 구상소송 등에서 판결의 효력을 미치게 함으로써 유리한 지위를 확보하게 하고, 피고지자에게는 소송 참여의 기회를 제공하여 자신의 권리를 방어할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 특히 고지자가 패소했을 때 피고지자가 '내가 참여했다라면 이것을 것'이라고 주장하는 것을 방지하는 소송법적 효력이 발생한다.

II. 소송고지의 요건

1. 소송계속 중일 것

- 소송고지는 소송이 법원에 계속되어 있는 상태에서만 가능하다. 제1심뿐만 아니라 항소심에서도 가능하나, 판결이 확정된 후에는 고지할 수 없다.

2. 고지자와 피고지자의 자격

- 고지는 소송당사자(원고, 피고)뿐만 아니라 이미 참가한 보조참가인도 할 수 있다. 피고지자는 당해 소송에 참가할 수 있는 제3자여야 한다. 즉, 법률상 이해관계가 있어 보조참가나 공동소송참가, 독립당사자참가 등을 할 수 있는 자여야 한다.

3. 고지 사유의 존재

- 고지자는 피고지자에게 소송고지를 하는 이유를 명시해야 한다. 통상 고지자가 소송에서 패소할 경우 피고지자에게 구상권을 행사하거나, 반대로 피고지자로부터 책임을 추궁당할 염려가 있는 경우 등이 이에 해당한다.

III. 소송고지의 절차 및 방식

1. 서면에 의한 고지

- 소송고지는 고지 이유와 소송의 진행 정도를 적은 서면을 법원에 제출하여야 한다("민사소송법 제84조 제2항") 법원은 이 서면을 상대방과 피고지자에게 송달한다.

2. 고지의 시기

- 소송고지의 시기에 대해서는 특별한 제한이 없으나, 피고지자가 유효하게 소송에 참가하여 방어행위를 할 수 있는 시점에 이루어져야 효력이 온전하게 발생한다.

IV. 소송고지의 효력(참가적 효력)

1. 효력의 발생 근거

- 피고지자가 소송에 참가한 경우는 물론, 참가할 수 있었음에도 참가하지 않은 경우에도 "민사소송법 제86조"에 따라 참가적 효력이 발생한다. 이는 참가인과 피참가인 사이의 판결의 구속력을 의미한다.

2. 참가적 효력의 내용

- 참가적 효력은 기판력과는 구별되는 특수한 효력이다. 피고지자는 고지자와의 후행 소송에서 전소 판결이 부당하다고 주장하며 다툴 수 없게 된다.

(1) 주관적 범위

- 참가적 효력은 고지자와 피고지자 사이에서만 발생하며, 전소의 상대방에게는 미치지 않는다.

(2) 객관적 범위

- 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중에서 판단된 사실관계나 법률적 판단에 대해서도 효력이 미친다.

3. 효력의 제한

- 피고지자가 참가하지 못한 것에 정당한 사유가 있거나, 고지자가 소송수행을 태만히 하여 패소한 경우 등에는 참가적 효력이 제한될 수 있다. 또한 고지 시점이 너무 늦어 피고지자가 방어 기회를 전혀 갖지 못한 경우에도 효력은 발생하지 않는다.

V. 결론

- 소송고지는 분쟁의 일회적 해결과 관련 당사자 간의 공평을 기하기 위한 중요한 제도이다. 고지자는 이를 통해 향후 발생할 수 있는 구상 소송 등에서의 입증 부담을 덜 수 있고, 피고지자는 자신의 이해관계가 걸린 소송에 조기에 개입하여 불이익을 방지할 수 있다. 법원은 소송고지서가 적법하게 송달되었는지와 피고지자의 참가 자격 유무를 면밀히 살펴야 한다. 또한 소송고지에 따른 참가적 효력은 기판력보다 넓은 범위에 미치므로, 그 적용에 있어 당사자의 절차적 보장이 충분히 이루어졌는지를 엄격히 판단해야 할 것이다.